잠원고등학교

I. 개인 생활과 법

01. 가족생활과 법

1. 부부간의 법률관계
2. 부모와 자녀 간의 법률관계
3. 유언과 상속

copyright by

BOOONG

01

부부간의 법률관계

01

생각해보기

- 친구에게 빵을 사 주고, 나중에 갚으라고 했다.

- 아파트를 산다는 친구에게 3억원을 빌려주고, 나중에 갚으라고 했다.

04

법률관계란?

법의 규율을 받아서,

당사자들에게 권리와 의무를 부여해야 하는 관계

04

가장 강력한 법률관계, 부부관계

원래는 남남이었던 두 사람이,

일정한 절차를 거쳐
법률관계를 맺음으로써

굉장히 강력한 권리와 의무를 부여받음.

04

가장 강력한 법률관계, 부부관계

'재산 분할' 다시 판단할 듯

"최 회장이 노 관장에게
재산분할금 1조 3,808억 원,
위자료 20억 원을 지급하라"

서울고등법원 가사2부 지난 5월 30일

sk 그룹은 최태원 회장이 키웠는데,
그 와이프인 노소영 관장은

재산분할금으로 1조 3,808억원을
받아갈 뻔 했다.

01

혼인의 성립 요건

실질적 요건

나이는 18세 이상
19세 미만은 부모 동의

근친혼이 아닐 것

두 사람 모두의 의사 합치

형식적 요건

혼인 신고 완료

성립 이후

여러 가지
법률효과가 발생함

혼인의 성립 요건

STEP. 1

실질적 요건

- 나이 18세 이상
- 19세 미만인 경우 부모 동의 필요
- 근친혼이 아닐 것
- 두 사람 모두의 의사 합치

STEP. 2

형식적 요건

- 혼인 신고

STEP. 3

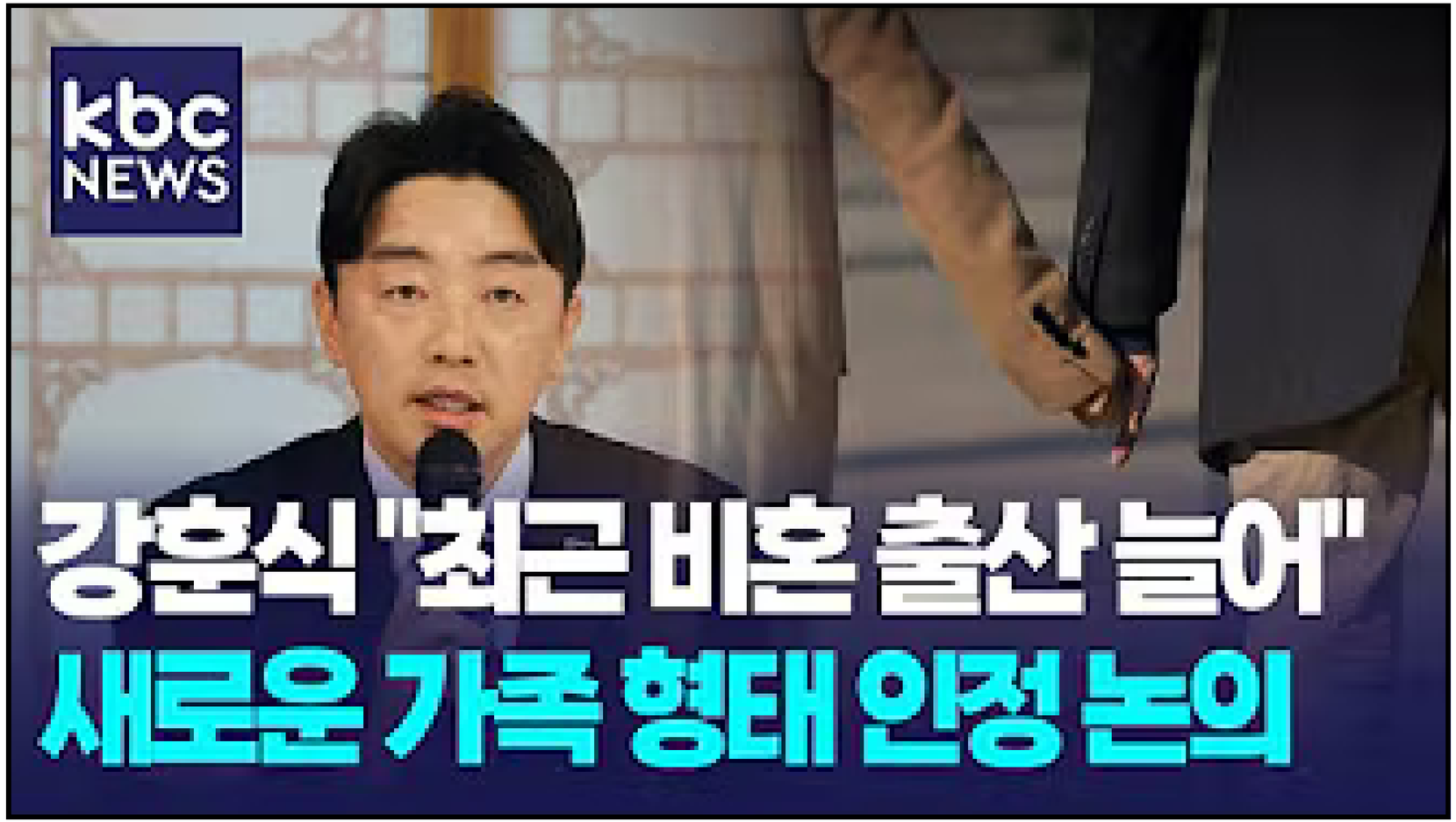
법률효과 발생

- 뒤에

신고를 하지 않았다면?

- 신고란, 법률관계를 성립시키는 핵심적인 행위
- 그러므로 두 사람은 여전히 남남일 뿐, 법적으로는 아무 관계도 아님
- 그럼에도 두 사람 사이의 혼인에 버금가는 관계가 있는 것은 확실
- 이를 사실상의 혼인이라 하여 사실혼이라 부르고, 비록 남남일지라도 보호의 필요성이 있다고 보고 제한적으로 보호해 줌.

만약 사실혼이 인정되지 않는다면?



이런 문제가 생길 수 있지 않을까?

혼인의 효력

01. 일상가사 대리권

일상 가사에 대해서 대리권 행사

채무에 대한 연대책임

01. 부부별산제

부부 간 재산을 다르게 봄

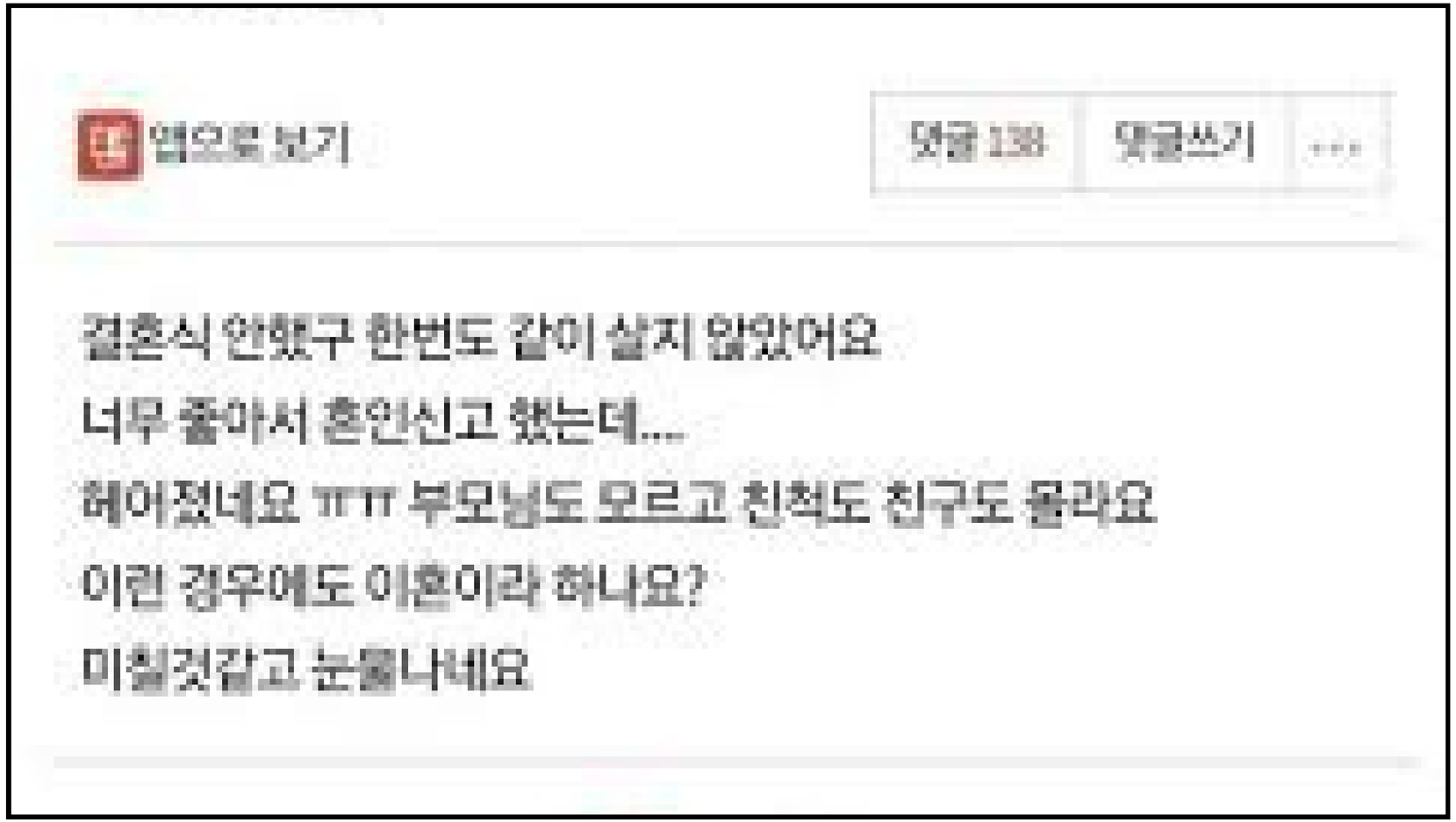
03. 미성년자의 성년 의제

18세 이상인데 19세 미만이라
부모 동의 받고 결혼한 경우,
성년으로 의제(간주)해 준다.

01. 부부별산제

부부 간 재산을 다르게 봄

사례 : 법률관계의 무게



장난으로 작성한 혼인신고서, 법적 효력이 있는가?